الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي — دورة: جوان 2010

الشعبة: تسيير واقتصاد

اختبار في مادة: القانون — المدة: ساعتان ونصف

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

الجزء الأول: (16 نقطة)

السؤال الأول: (05 نقاط)

يترتّب عن شركة التّضامن مسؤولية شخصية تضامنية.

- اشرح : 1. كيفية تأسيس شركة التضامن.

2. خصائص شركة التضامن.

السؤال الثاني: (05 نقاط)

يعتبر الإضراب عن العمل حق دستوري معترفا به.

- عرّف الإضراب وبيّن شروطه القانونية.

السؤال الثالث: (06 نقاط)

يختلف تعليق علاقة العمل عن إنهائها.

- اشرح كلا من تعليق علاقة العمل وإنهائها مبينا الأسباب.

الجزء الثاني: (04 نقاط)

- حدّد واشرح إجراءات تأسيس شركة المساهمة.

الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie
sites.google.com/site/lotphilosophie

الموضوع الثاني

الجزء الأول: (16 نقطة)

السؤال الأول: (05 نقاط)

مع الاصلاحات الاقتصادية انتشر في الجزائر نوع من الشركات التي تلائم المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي لا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة تدعى الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

1. قدّم تعريفها.
2. ما هي خصائصها؟

السؤال الثاني: (06 نقاط)

إذا كان عقد العمل هو الاطار القانوني لعلاقة العمل الفردية ، فالاتّفاقية الجماعية تشكّل الإطار القانوني للتشاور بين المستخدم والعمّال تفاديا للنّزاعات الجماعية للعمل.

بيّن : 1. مفهوم الاتّفاقية الجماعية للعمل.

2. محتوى هذه الاتّفاقية.

السؤال الثالث: (05 نقاط)

تترتّب على عقد البيع التزامات متبادلة ومتقابلة في ذمّة كل من البائع والمشتري.

اشرح : 1. التزامات البائع.

2. التزامات المشتري.

الجزء الثاني : (04 نقاط)

تعتبر النفقات العامّة وسيلة تسمح للدولة بأداء مهامها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

1. عرّف النفقة العامّة.
2. بيّن خصائصها.
3. ما هي تقسيماتها حسب قانون المالية الجزائري؟

الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie
sites.google.com/site/lotphilosophie

محاور الموضوع	عناصر الاجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
	الموضوع الأول :		
	الجزء الأول :		
	إجابة السؤال الأول :		05
	1. تأسيس شركة التضامن: تتأسس شركة التضامن بتوفر الشروط الموضوعية العامة والخاصة والشروط الشكلية وذلك بتحرير عقد رسمي أمام الموثق الذي يقوم بإشهاره، كما يجب أن تودع نسخة منه لدى المركز الوطني للسجل التجاري، ويشمل العقد التأسيسي على أسماء الشركاء والعنوان التجاري ورأسمال الشركة ومدتها.	2	
	2. خصائص شركة التضامن :		
	أ. اكتساب الشريك صفة التاجر: بمجرد انضمام الشريك إلى شركة التضامن يكتسب صفة التاجر.		
	ب. المسؤولية التضامنية : يعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤولا شخصيا عن ديون الشركة.	4×0,75	
	ج. عدم قابلية الحصص للتداول: لا يجوز للشريك التنازل عن حصته للغير، كما لا تنتقل إلى الورثة بعد وفاته.		
	د. اسم شركة التضامن : يجب أن يتكون اسم شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء أو من اسم أحد الشركاء متبوع بعبارة وشركائه.		
	إجابة السؤال الثاني :		05
	– تعريف الإضراب : هو التوقف بصفة مؤقتة عن العمل وهو من الحريات العامة التي يكرسها الدستور.	2	
	– شروط الإضراب :		
	– استنفاذ طرق التسوية الودية.		
	– انعقاد الجمعية العامة للعمال وتصويتها على الدخول في إضراب بالأغلبية.	3×1	
	– الإشعار المسبق بالإضراب.		
	إجابة السؤال الثالث :		
	أ. تعليق علاقة العمل : هي وضعية قانونية يتوقف فيها العامل عن ممارسة عمله دون أن يتسبب ذلك في إنهاء علاقة العمل، ويكون ذلك للأسباب التالية :		6
	– وجود اتفاق مسبق بين طرفي العقد ينص على ذلك.		
	– العطل المرضية ،أداء التزامات الخدمة الوطنية.		
	– صدور قرار تأديبي.	3	
	– ممارسة حق الإضراب.		
	– العطل بدون اجر.		
	– الوقف التحفظي قبل صدور حكم قضائي نهائي.		
	وبعد انقضاء فترة التوقف يدرج العامل في منصب عمله أو في منصب ذي أجر مماثل.		
	ب. إنهاء علاقة العمل : هي التوقف النهائي لعلاقة العمل بين العامل والمستخدم، وتنتهي لأسباب قانونية أو اقتصادية، منها :		
	– البطلان أو الإلغاء القانوني.		
	– انقضاء أجل عقد العمل.		
	– الاستقالة.	3	
	– العزل.		
	– العجز الكلي عن العمل.		
	– التسريح.		
	– غلق المؤسسة .		
	– التقاعد.		
	– الوفاة.		

145
الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie
sites.google.com/site/lotphilosophie

محاور الموضوع	عناصر الاجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
	إجابة الجزء الثاني : *التأسيس عن طريق اللجوء العلني للادخار المادة 595 ق ت ج. – تحرير مشروع القانون الأساسي من طرف الموثق. – إيداع نسخة من العقد للمركز الوطني للسجل التجاري. – طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام على الجمهور لتكوين رأس المال. *التأسيس دون اللجوء العلني للادخار. – الاكتتاب يقتصر على المؤسستين للشركة دون سواهم. – توقيع المساهمين على القانون الأساسي المحرر من طرف الموثق إما بانفسهم أو بواسطة وكلاء.	2×1 2×1	04
	الموضوع الثاني : الجزء الأول : إجابة السؤال الأول : 1- تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة : هي شركة تجارية تؤسس من شخص واحد أو عدة أشخاص، كل شريك فيها مسؤول بقدر حصته في رأس المال ولا يقل رأسمالها عن 100000 دج. 2- خصائص الشركة : أ. هي شركة تجارية. ب. مسؤولية الشريك محدودة بقدر مساهمته في رأسمال الشركة. ج. حصص الشركاء غير قابلة للتداول بصفة أساسية. د. للشركة اسم وعنوان. هـ. الحد الأدنى لرأس المال لا يقل عن 100000 دج وينقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية. و. الحد الأقصى للشركاء لا يتجاوز 20 شريكا. إجابة السؤال الثاني : 1. مفهوم الاتفاقية الجماعية للعمل : هي اتفاق مكتوب يتضمن شروط العمل يبرم بين مستخدم أوعدة مستخدمين وبين التنظيمات النقابية التي تمثل العمال. 2. محتوى الاتفاقية الجماعية للعمل :ويتضمن شروط التشغيل والعمل والعناصر التي تعالجها الاتفاقية الجماعية للعمل ، وهي : – التصنيف المهني وما يرتبط به من أجور وتعويضات. – المكافئات المرتبطة بالإنتاجية ونتائج العمل. – فترة التجربة والإشعار المسبق. – مدة العمل الفعلي. – التغيبات الخاصة. – اجراءات المصالحة. – الحد الأدنى من الخدمة في حالة الإضراب. – مدة الاتفاقية وكيفيات تمديدها أو مراجعتها أو نقضها.	2 6×0,50 2 8×0,50	05 06

146

الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie
sites.google.com/site/lotphilosophie